

1507077-48.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1507077-48.2021.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507077-48.2021.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

AMAURI VICTOR DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

AMAURI VICTOR DOS SANTOS e JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA CARDOSO, qualificado nos autos (cf. fls. 04 e 05, respectivamente), estão sendo processados pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 02:30 horas, na Estrada Eloy de Camargo Bueno, 04, Bairro Jardim São Miguel, nesta Cidade, traziam consigo substâncias entorpecentes, para consumo próprio, sendo que, com o acusado Amauri foram encontradas 02 (duas) pedras de "crack", pesando, aproximadamente 01 g (um grama), e com o acusado José Rodolfo 01 (um) papelote de cocaína, pesando, aproximadamente, 07g (sete gramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando, aproximadamente, 1,7 g (um grama e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restou superado o oferecimento suspensão condicional do processo, em virtude da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme folha de certidões criminais de fls. 31/34 (José Rodolfo) e 35/42 (Amauri), na esteira do disposto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito de posse de entorpecente, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, atribuído aos acusados.

A materialidade do crime está amparada no boletim de ocorrência de fls. 01/03, termo circunstanciado de fls. 04/07, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 12/13, e laudos periciais de fls. 54/62, com resultados positivos para Tetrahydrocannabinol e cocaína, e na prova oral colhida.

Os laudos periciais são conclusivos a respeito da materialidade, envolvendo Tetrahydrocannabinol e cocaína, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

A quantidade das drogas não é suficiente para eximir os réus de sua responsabilização criminal, na medida em que o acusado Amauri foram encontradas 02 (duas) pedras de "crack", pesando, aproximadamente 01 g (um grama), e com o acusado José Rodolfo 01 (um) papelote de cocaína, pesando, aproximadamente, 07g (sete gramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando, aproximadamente, 1,7 g (um grama e sete decigramas), sobretudo porque a lei não faz distinção a respeito da quantidade, não havendo, portanto, respaldo para o acolhimento da tese da insignificância.

A este respeito, é oportuna a transcrição de arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido"(STJ - AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu

poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Não obstante a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, favorável à descriminalização do porte para consumo pessoal, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 não foi finalizado e, portanto, entendo que o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

Assim, afasto o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

Nesse sentido, o escólio jurisprudencial:

EMENTA: "POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura Confissão do réu corroborada pelas declarações das testemunhas e depoimento dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório Constitucionalidade e tipicidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Não descriminalização da conduta Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Pena dentro dos parâmetros previstos. Advertência Apelo desprovido." (TJSP; Apelação 0019830-06.2016.8.26.0320; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018).

EMENTA: "APELAÇÃO Posse de droga para consumo pessoal Materialidade e autoria demonstradas Apreensão de 8,59g de maconha na residência do réu Confissão judicial corroborada pelo relato do policial militar Conduta típica e antijurídica Interesse pessoal que não pode se sobrepor ao coletivo Necessidade de salvaguardar a incolumidade e a Saúde Pública Precedentes Condenação de rigor Aplicação de advertência Possibilidade Acusado primário e sem antecedentes desabonadores Pequena quantidade de droga Entorpecente de baixa potencialidade lesiva Medida suficiente à repreensão da conduta Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 0012257-95.2016.8.26.0196; Relator: Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

A autoria é inconteste.

Durante as investigações, o acusado Amauri declarou que: "QUE na data de hoje se programou para ir até a casa de um amigo, que conheceu durante o período em que ficou preso; QUE foi até o posto de combustível, pediu para abastecer, porém, ao abrir a carteira se deu conta de que não tinha dinheiro para pagar e portanto, foi embora; QUE foi para a casa de seu amigo Jose Rodolfo e em seguida foram até a "biqueira" para comprar drogas ; QUE compraram uma bucha de maconha, 1 papelote de cocaína e 2 pedras de crack; QUE estavam indo fazer uso do entorpecente na casa do declarante quando foram abordados pela Policia Militar; QUE o declarante afirma que Jose Rodolfo nada sabia a respeito do Posto de Combustivel; QUE os Policiais, em revista pessoal encontraram as drogas e o dinheiro; QUE não possui habilitação ; QUE neste plantão policial Jose Rodolfo emprestou R\$80,00 para pagar o posto de combustível." ("in verbis" - cf. fls. 04/05).

O acusado José Rodolfo afirmou que: "QUE conheceu Amauri na época em que está preso: QUE na data de hoje Amauri passou em sua residência e o declarante pediu para que levasse comprar uma bucha de maconha e um papelote de cocaína; QUE Amauri de fato o levou e aproveitou para comprar duas pedras de crack ; QUE o declarante perguntou onde poderia usar os entorpecentes e Amauri disse que poderia ser em sua casa, momento em que foram em direção a estrada que leva à casa de Amauri; QUE

pediu para Amauri que o deixasse dirigir e duante o trajeto foram abordados pela Polícia Militar; QUE não sabia que Amauri tinha abastecido o seu veículo, mas não tinha pago; QUE assim que os policiais deram o sinal de parada ele atendeu a ordem parando imediatamente; QUE confessa que portava uma bucha de maconha e um papelote de cocaína, mas era apenas para consumo próprio; QUE neste plantão emprestou R\$ 80,00 para Amauri pagar o combustível, uma vez que trazia consigo R\$123,00 em dinheiro; QUE não possui habilitação." ("in verbis" - cf. fls. 05).

Em Juízo, os réus alteraram suas versões.

O acusado Amauri negou o cometimento do crime. Disse que sua esposa o acompanhou até a casa de seu pai, e que permaneceu em Tuiuti, sendo que, em seguida, houve confusão entre sua irmã e seu pai, por causa do uso do carro. Mencionou que, saiu com o carro e foi até o posto de gasolina, para abastecimento, no entanto, no momento do pagamento, notou que estava sem a carteira, combinando que iria buscar o dinheiro em Tuiuti, e quando estava voltando, perto do trevo, foi abordado, notando que já havia uma pessoa, no interior da viatura policial, que não conhecia. Negou a posse das drogas, declarando sua inocência. Por fim, afirmou que não conhecia os policiais antes da diligência, admitindo que se exaltou, durante os fatos (fls. 138/139 - registro audiovisual).

O acusado José Rodolfo afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que, na data dos fatos, o acusado Amauri foi buscá-lo em sua casa e, em seguida, foram comprar drogas. Asseverou que adquiriu uma porção de maconha e outra de cocaína e o acusado Amauri pedra de crack. Negou que tivesse conhecido o acusado Amauri na cadeia e não soube informar sobre a questão do abastecimento do veículo, admitindo que efetuou o pagamento na Delegacia de Polícia. Declarou que não conhecia os policiais antes dos fatos (fls. 138/139 - registro audiovisual).

O Policial Militar Renato Paulo dos Santos relatou que, na data dos fatos, estava em companhia de seu colega de farda, em patrulhamento, quando receberam notícia, via rádio, a respeito de um veículo, que havia abastecido e saiu do posto de gasolina sem efetuar o pagamento, seguindo sentido Tuiuti, mencionando que, em seguida, localizaram o veículo e, durante a revista, encontraram duas pedras de crack com o acusado Amauri e com o corréu José Rodolfo as duas porções de maconha e um papelote de cocaína, asseverando que ambos informaram que a droga era para o próprio consumo. Mencionou que o frentista do posto de gasolina esteve nas dependências da Delegacia de Polícia, local em que houve o pagamento (fls. 138/139 - registro audiovisual).

O Policial Militar Lúcio Cesar de Lima Oliveira narrou que, na data dos fatos, recebeu notícia de que um veículo abasteceu em um posto de gasolina e saiu sem pagar, sendo que, em seguida, foi realizada a abordagem do veículo, e durante a revista, foram encontradas duas pedras de crack com o acusado Amauri e uma porção de maconha e uma porção de cocaína com o corréu José Rodolfo, além da quantia de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais), mencionando que os dois acusados admitiram que as drogas eram para consumo próprio (fls. 138/139 - registro audiovisual).

Cíntia dos Santos Rodrigues, ouvida como informante, declarou ser esposa do corréu Amauri. Disse que, na data dos fatos, seu marido trabalhou com seu pai e que, por volta de 01 hora, recebeu a notícia da prisão. Afirmou que o réu lhe disse que não estava usando drogas (fls. 138/139 - registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Assim, pelo painel probatório, inviável a absolvição, uma vez que toda a prova dos autos está a incriminar os réus, comprovando-se a posse das drogas, para uso próprio.

Pese o esforço e a combatividade da defesa, nada desabona a versão narrada pelos Policiais Militares, que participaram da diligência.

Primeiro, porque os policiais militares, em uníssono e com forte coerência, relataram detalhes da diligência e da apreensão das drogas.

Segundo, porque, os entorpecentes foram apreendidos.

Terceiro, porque o acusado José Rodolfo confirmou ter adquirido entorpecente em companhia do corréu Amauri, para uso próprio, dando detalhes da diligência policial e da localização dos entorpecentes.

Quarto, porque, em Juízo, embora alterando as versões, anteriormente narradas, os réus afirmaram que não conheciam os policiais militares antes dos fatos, o que afasta o risco de falsa incriminação.

Assim, pela conjugação de todos estes fatores, sobretudo em se considerando que também houve a apreensão da substância entorpecente, inclusive com confissão e delação do corréu José Rodolfo, reputo suficientemente comprovado o delito de posse de drogas, atribuído aos réus, previsto no artigo 28 "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ademais, ao longo da instrução, a defesa não produziu nenhum elemento probatório que pudesse infirmar a prova oral produzida ou comprovar qualquer motivo que justificasse a redução do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais.

Nesse passo, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, com a demonstração de que os réus traziam consigo substâncias entorpecentes, para consumo próprio, sendo que, com o acusado Amauri foram encontradas 02 (duas) pedras de "crack", pesando, aproximadamente 01 g (um grama), e com o acusado José Rodolfo 01 (um) papelote de cocaína, pesando, aproximadamente, 07g (sete gramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando, aproximadamente, 1,7 g (um grama e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo forçoso reconhecer que as condutas perpetradas pelos acusados se enquadram ao disposto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, impondo-se o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

De acordo com as certidões de fls. 35/42 (acusado Amauri) e 43/45 (acusado José Rodolfo), infere-se que os réus são reincidentes.

Assim, diante da reincidência, inviável a mera imposição de advertência, diante dos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço, ainda, a incidência da atenuante genérica decorrente da confissão, em relação ao acusado José Rodolfo, conforme artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, diante da confissão do acusado e da reincidência, fixo ao acusado José Rodolfo a pena de prestação de serviços à comunidade no mínimo previsto, ou seja, pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Em relação ao acusado Amauri, diante da reincidência, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu AMAURI VICTOR DOS SANTOS, qualificado nos autos (cf. fls. 04 – filho de Nelson Roberto dos Santos e Teresa Cristina Pereira dos Santos), como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, na forma acima indicada, conforme artigo 28, inciso II, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e para condenar o réu JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA CARDOSO, qualificado nos autos (cf. fls. 05 – filho de José de Oliveira Cardoso Filho e Rita de Cássia Oliveira), como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, na forma acima indicada, conforme artigo 28, inciso II, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ressalvo que, na hipótese de descumprimento injustificado da pena, poderão ser impostas admoestação verbal e multa, conforme § 6º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Os réus poderão interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido, inclusive aquele destinado à contraprova, deve ser destruído. Oficie-se.

Providencie-se o necessário.

Custas “ex lege”.

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena imposta aos sentenciados.

P.I.C..

Bragança Paulista, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE